

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 4    | 시 정 2<br>통 보 1 | 주 의       | 1   | 기 타       | ***         | 사 후  |
| 업무유형 | 노 무 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 주의·시정요구 및 통보

제 목 사택 입주자 의무 불이행

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부(①), ■부(②~④)

내 용

#### 1. 업무 개요

◆본부 ♠처 ■부는 복리후생 업무를 담당하며 본부에서 제공하는 모든 사택과 합숙소의 배정 및 관리·운영 업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「사택업무편람」 제20조(사택의 퇴거), 제21조(퇴거이행강제금)에 따르면, 사택 입주자가 퇴직 시에는 1개월 이내에 사택에서 퇴거 또는 전세사택을 반환하여야 하고, 사택 퇴거 기한이 지났음에도 퇴거하지 아니하는 경우 퇴거 기한 종료일을 기준으로 퇴거할 때까지 경과일수에 대해 ‘퇴거이행강제금’을 부과하며, 그 기준은 퇴거 기한 종료일부터 6개월까지는 매월 평당 3만 원, 7개월 이후는 매월

평당 9만 원으로 규정하고 있다.

그리고, 사업소 내칙 「◆본부 사택운영내칙」 제3조(용어의 정의) 및 제18조(입주자의 준수 의무), 제20조(퇴거대상자), 제21조(퇴거기한)에 따르면, 사택은 용도에 따라 단신 사택과 가족사택으로 구분하고, ‘합숙소’란 회사가 업무수행상 필요로 하여 단신 부임직원 2인 이상에게 공동으로 제공하는 주거목적 주택을 말한다. 한편, 입주자는 사택에 입주함에 있어 선량한 관리자의 입장에서 제반 시설을 사용하여야 하고 회사 방침에 따른 사택주관부서(■부)의 업무에 협조하여야 하며, 퇴직할 경우 1개월 내 ◆본부 사택에서 퇴거하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 관리·운영하는 사택의 입주자 현황을 점검한 결과, ❶ 정년퇴직자 및 의원면직자가 고의적으로 사택 퇴거 의무를 불이행하면서 여전히 본부 사택에 계속 거주하고 있는 사례를 확인하였고, ❷ 가족사택이 아닌 ‘합숙소’에 사택주관 부서(■부) 승인 없이 임의로 본인의 부양가족을 데리고 와서 함께 거주하고 있기에 이에 대한 조치가 필요하다.

**관련자 의견 및 검토결과**      관련직원은 ◆본부 합숙소에 본인의 부양가족이 거주하고 있는 사유를 아래와 같이 제시하였다.

#### ☞ 관련자(AA ●직급) 소명 내용

- 배우자의 건강상 사유로 합숙소 동료(BB ●직급) / 제◎발전소 ◇부) 동의 하에 ◆본부 □사택 합숙소로 배우자를 오게 하였음.

그러나, ❶ 직원 개인의 가정사(家庭事)로 인해 적절한 절차(고충처리에 의한 사택 배정이나 가족사택 입주신청 후 배정 등)를 거치지 아니하고 사택주관부서(■부)의 승인

없이 임의로 배우자를 데리고 와서 합숙소에 거주하게 하는 것은 타당하지 아니하고, ② 합숙소 특성상 사택주관부서(■부)에서 추후 다른 단신부임직원을 배정하여 입주하게 할 수 있는데, 본인의 부양가족이 합숙소에 거주함으로써 다른 직원이 해당 합숙소에 입주하는 것을 어렵게 만드는 등 사택 관리·운영에 피해를 주고 있는 점을 감안한다면 현재의 상황을 바로잡을 필요가 있다.

### 조치할 사항      ◇본부장은

① 본부 사택(합숙소)에 사택주관부서의 승인 없이 임의로 본인 부양가족을 거주하게 함으로써 사택 관리·운영에 피해를 주는 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)

② 그리고, ‘정년퇴직’이나 ‘의원면직’ 사유로 본부 사택에서 퇴거하여야 함에도 불구하고 지금까지 여전히 본부 사택에 입주하고 있는 직원에게 본부 사택에서 퇴거할 때까지 매월 ‘퇴거이행 강제금’을 부과하고,(시정 1)

③ 특히, ‘퇴직자(정년퇴직/의원면직)’가 본부 사택에 계속 거주하고 있는 것은 더 이상 우리 회사의 직원 신분이 아닌 자가 우리 회사의 건물(사택)을 불법적으로 무단점유하고 있는 것이기에 본부 사택에서 조속히 퇴거할 수 있도록 법적 조치(예를 들면, 명도소송 및 부당이득반환청구소송 청구 등)를 즉시 취하시기 바랍니다.

### (시정 2)

④ 한편, 사택주관부서의 승인 없이 임의로 합숙소에 본인의 배우자를 동반해 거주 중인 직원에 대하여 행정적 조치(예를 들면, 본부 사택운영위원회 개최 후 심의·의결 통한 퇴거 결정 또는 고충에 따른 가족사택 제공 결정 등 사후 조치)를 하시기 바랍니다.

### (통보 1)